

SÖZLEŞME EKİ-4: YAPAY ZEKA KULLANIMI VE TELİF DEVİR PROTOKOLÜ

5846 Sayılı FSEK m. 52 & AB Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) Şeffaflık Protokolü

✓ HUMAN-IN-THE-LOOP ONAYLI • ANTİ-COPYLEFT KORUMASI

İŞ SAHİBİ (MÜŞTERİ)

Acme Teknoloji ve Girişim A.Ş.

YÜKLENİCİ (GELİŞTİRİCİ)

Can Demir (Kıdemli Yazılım Mimarı)

EK-4: YAPAY ZEKA TELİF DEVRİ VE LİSANS TEMİZLİĞİ ŞARTNAMESİ

KUSURSUZ TELİF GÜVENCESİ (10/100)

Mevzuat: 5846 s. FSEK m. 52, EU AI Act m. 50/53, 6098 s. TBK m. 474

Delil Statüsü: 6100 s. HMK m. 193 Münhasır Delil

Beyan Edilen Araçlar: GITHUB_COPILOT, CLAUDE_CODE, CURSOR

FSEK İnsani Hususiyet: Onaylandı (Geçerli Devir)

- ŞEFFAFLIK VE YASAL BEYAN:** Yüklenici, projede kullanılan yapay zeka araçlarını ve kullanım düzeyini şeffafça beyan etmiş olup EU AI Act m. 50 uyarınca makine tarafından üretilen bileşenlerin insan mimarisiyle denetlendiğini teyit eder.
- FSEK m. 52 İNSANİ HUSUSİYET VE TELİF DEVRİ:** Yazılım mimarisi ve iş mantığı insan mühendis aklıyla şekillendirilmiş olup FSEK m. 1/B uyarınca sahibinin hususiyetini taşır. FSEK m. 52 uyarınca tüm mali haklar münhasıran İş Sahibi'ne devredilmiştir; kamu malı kod bırakılamaz.
- COPYLEFT (GPL/AGPL) LİSANS BULAŞMA YASAĞI:** Kod tabanına viral açık kaynak lisansları (GPL, AGPL) bulaştırılmadığı kesin olarak garanti edilmiştir.
- SIFIR VERİ SAKLAMA (ZERO-TRAINING):** Müşteri verileri ve ticari sırları halka açık AI modellerinin genel eğitim havuzuna aktarılmamıştır.
- HALÜSİNASYON VE AYIP SORUMLULUĞU (TBK m. 474):** AI halüsinasyonları ve güvenlik açıkları doğrudan Yüklenici ayıbı sayılır; Yüklenici bila-ücret gidermekle mükelleftir.

Referans Kodu: OPR-AI-GOV-2026

Operis P2P Doğrudan Eşleşme & Sözleşme Altyapısı

SHA-256 Dijital Mühür (HMK m. 193): e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5